Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 797/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopanta Sembiring
2. Tempat lahir : Desa Munthe
3. Umur/Tanggal lahir : 46/13 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tali Air Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sopanta Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum AT.Yudhistira Pelawi ,dkk Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum berkantor di Jl.Harmonika No.22 Padang Bulan Keluraha Titi Rante Kec.Medan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan No.797/Pid-Sus/2024/PN.Mdn tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 797/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
– Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sopanta Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I jenis sabu sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sopanta Sembiring oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, *Dirampas untuk dimusnahkan*
- uang tunai hasil penjualan narkotika sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), *Dirampas untuk negara*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pledoi yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan terhadap pledoi tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Penasehat hukum Terdakwa tetap pada pledoinya semula

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----------Bahwa ia terdakwa Sopanta Sembiring pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Jalan Bunga Mayang Kelurahan Lauchi, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram* ", yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut

------Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Aman Sebayang, saksi Alex M. Tarigan, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi Ari Sanjaya Damanik yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang adanya pemilik narkotika di lokasi tersebut.

Bahwa saat para saksi berada di lokasi, saksi Aman Sebayang melakukan penyamaran (*undercover buy*) untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saat menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dari tangan kanan terdakwa.

Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang hendak dijual selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1648/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti plastik bening berisi berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (*Metamfetamina*) dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang pada kesimpulannya adalah barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sopanta Sembiring adalah benar mengandung Metamfetamina adalah dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----------

Atau Kedua

------Bahwa ia terdakwa Sopanta Sembiring pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Jalan Bunga Mayang Kelurahan Lauchi, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram "*, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

------Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Aman Sebayang, saksi Alex M. Tarigan, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi Ari Sanjaya Damanik yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang adanya pemilik narkotika di lokasi tersebut.

Bahwa saat para saksi berada di lokasi, saksi Aman Sebayang melakukan penyamaran (*undercover buy*) untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saat menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dari tangan kanan terdakwa.

Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang hendak dijual selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1648/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti plastik bening berisi berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (*Metamfetamina*) dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang pada kesimpulannya adalah barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sopanta Sembiring adalah benar mengandung Metamfetamina adalah dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa dan penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum tersebut penuntut umum mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Alex M Taringan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   – Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar

– Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi Ari Sanjaya Damanik.

– Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Bunga Mayang Kelurahan Laucih Kecamatan Medan Tuntungan.

– Bahwa awalnya berdasarkan laporan informasi dari warga sekitar lokasi tersebut saksi bersama team mendapatkan laporan hasil penyelidikan dan surat perintah tugas dan atas hal tersebut saksi bersama team berangkat ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi saksi melakukan penyamaran (undercover) untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket sabu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

– Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) plastic klip narkotika jenis sabu dari tangan kanan terdakwa yang nantinya hendak terdakwa jualkan.

– Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi Hendro Kuswoyo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

– Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar

– Bahwa benar saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Aman Sebayang, saksi Alex M Tarigan dan saksi Ari Sanjaya Damanik

– Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Bunga Mayang Kelurahan Laucih Kecamatan Medan Tuntungan.

– Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Bunga Mayang Kelurahan Laucih Kecamatan Medan Tuntungan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa awalnya berdasarkan laporan informasi dari warga sekitar lokasi tersebut saksi bersama team mendapatkan laporan hasil penyelidikan dan surat perintah tugas dan atas hal tersebut saksi bersama team berangkat ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi saksi melakukan penyamaran (undercover) untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket sabu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

– Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) plastic klip narkotika jenis sabu dari tangan kanan terdakwa yang nantinya hendak terdakwa jualkan.

– Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

– Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.

– Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar

– Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang menyamar dari Polrestabes Medan pada har Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Bunga Mayang Kelurahan Laucih Kecamatan Medan Tuntungan.

– Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh para saksi yaitu 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, uang tunai hasil penjualan sabu – sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) plastic klip kosong.

– Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari Ucok (DPO) yang mana terdakwa membeli dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

– Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

– Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

– Bahwa terdawa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram,
- 3 (tiga) plastik klip kosong,
- Uang Tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu : Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1648/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang menyamar dari Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Bunga Mayang Kelurahan Laucih Kecamatan Medan Tuntungan.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh para saksi yaitu 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, uang tunai hasil penjualan sabu – sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) plastic klip kosong.
- Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari Ucok (DPO) yang mana terdakwa membeli dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

– Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1648/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

– Bahwa terdawa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Altiernatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Sopanta Sembiring yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis narkotika dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai memiliki narkotika tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Bunga Mayang Kelurahan Laucih Kecamatan Medan Tuntungan dan barang bukti yang berhasil diamankan oleh para saksi yaitu 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, uang tunai hasil penjualan sabu – sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) plastic klip kosong.dan sabu tersebut terdakwa peroleh dari Ucok (DPO) yang mana terdakwa membeli dengan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa akan bertransaksi atau menjualkan Narkotika jenis shabu kepada salah seorang petugas yang menyamar sebagai pembeli kemudian terdakwa ketahui merupakan petugas kepolisian yang menyamar dan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa serta terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Narkotika Golongan I”, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang bersesuaian dengan bukti surat berupa : Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1648/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur narkotika jenis shabu menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 8, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, *Dirampas untuk dimusnahkan,*uang tunai hasil penjualan narkotika sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), *Dirampas untuk negara*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

– Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan

– Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali nya;
– Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
– Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sopanta Sembiring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   –3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

–uang tunai hasil penjualan narkotika sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.	Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.
Arfan Yani, S.H.	

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)